

<제10장 업무상 재해 등.제01절 업무상 재해>

[기출][1][2008-2-1]근로기준법과 민법·산업재해보상보험법 간의 재해보상 관계

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 근로기준법상 재해보상에 있어서 민법 및 산업재해보상보험법과의 관계 (25점)》

<문제2의 물음1> 근로기준법과 민법·산업재해보상보험법 간의 재해보상 관계

I. 문제의 제기

- 근로기준법상 재해보상은 사용자의 귀책사유 유무를 불문하는 무과실책임을 원칙으로 하나, 동일한 재해에 대하여 민법상 손해배상이나 산업재해보상보험법(이하 '산재보험법')상 보험급여가 중복될 경우 그 조정 문제가 발생한다. 따라서 각 제도 간의 보상 범위와 책임의 성격, 보상 및 배상의 청구권 조정 원리를 파악할 필요가 있다. 이하에서는 근로기준법상 재해보상 제도와 타 법령인 민법 및 산재보험법과의 상호 관계에 대하여 검토한다.

II. 근로기준법상 재해보상과 민법의 관계

1. 책임의 성격과 배상 범위의 차이

(1) 무과실책임과 과실책임

- 근로기준법상 재해보상은 사용자의 과실 유무와 상관없이 업무상 재해라는 사실만으로 보상 의무가 발생하는 무과실책임이다. 반면 "민법 제750조"에 따른 손해배상은 사용자의 고의 또는 과실이 입증되어야 하는 과실책임 원칙을 따른다.

(2) 정액보상과 실손배상

- 근로기준법은 평균임금을 기준으로 산정되는 정액보상 방식을 취하여 신속한 구제를 도모한다. 반면 민법은 일일이익, 향후 치료비, 위자료 등을 포함하여 실제 발생한 손해 전체를 배상하는 실손배상 방식을 취한다.

2. 보상과 배상의 조정 (병존적 관계)

(1) 보상에 의한 면책

- 재해보상을 한 사용자는 동일한 사유에 대하여 민법에 따른 손해배상 책임이 면제된다. 다만 이는 보상한 금액의 한도 내에서만 면제되는 것이므로, 민법상 손해배상액이 근로기준법상 재해보상액을 초과하는 경우에는 그 차액에 대하여 여전히 손해배상 의무를 진다.

(2) 손해배상 우선 시의 공제

- 근로자가 민법에 따라 손해배상을 먼저 받은 경우 사용자는 그 가액의 한도 내에서 근로기준법에 따른 보상 책임을 면한다. 이는 동일한 재해에 대한 이중 보상을 방지하기 위함이다.

III. 근로기준법상 재해보상과 산재보험법의 관계

1. 제도의 취지와 책임의 전환

(1) 사회보험화에 따른 책임 면제

- 산재보험법은 사용자의 재해보상 책임을 사회보험 체계로 흡수한 것이다. 이에 따라 산재보험 가입 사업장에서 업무상 재해가 발생하여 근로자가 산재보험법에 따른 보험급여를 받는 경우, 사용자는 근로기준법상 재해보상 책임이 면제된다.

(2) 보상 수준의 일치와 상회

- 산재보험법상의 보험급여는 근로기준법상 재해보상 항목을 대부분 포함하고 있으며, 실제 보상 수준은 근로기준법보다 유리하게 설정되어 있는 경우가 많다. 따라서 산재보험 처리는 사실상 사용자의 근로기준법상 의무를 완전히 대체하게 된다.

2. 직접 보상의 예외적 존속

(1) 산재보험 미가입 및 적용 제외

- 산재보험법이 적용되지 않는 사업장이거나 보험 가입 절차를 마치지 않은 상태에서 재해가 발생한 경우, 근로자는 사용자에게 직접 근로기준법상 재해보상을 청구할 수 있다.

(2) 보험급여 외의 항목

- 산재보험법에서 정하지 않은 특수한 보상 항목이 근로기준법이나 단체협약 등에 명시되어 있는 경우, 근로자는 차액이나 추가 항목에 대하여 사용자에게 직접 청구할 수 있다.

IV. 세 제도 간의 상호 조정 원리

1. 이중 보상의 금지

- 동일한 사유로 근로기준법상의 보상, 산재보험법상의 급여, 민법상의 배상이 중복되는 경우 근로자는 실제 손해액을 초과하여 이중으로 이득을 취할 수 없다. 이는 부당이득 금지의 원칙 및 손익상계의 원리에 기초한다.

2. 과실상계의 적용 여부

(1) 재해보상에서의 부인

- 근로기준법 및 산재보험법상 보상은 근로자의 과실이 있더라도 원칙적으로 감액하지 않는다. 다만 근로자의 중대한 과실로 인한 재해 시 노동위원회 등의 인정을 받아 일부 면제될 수 있을 뿐이다.

(2) 민법상 배상에서의 적용

- 민법상 손해배상 청구 시에는 근로자의 과실 비율만큼 배상액이 감액되는 과실상계가 엄격히 적용된다. 따라서 전체 손해액에서 과실상계를 거친 금액이 이미 수령한 재해보상액보다 적다면 추가적인 배상을 받을 수 없다.

V. 결론

- 근로기준법상 재해보상은 근로자의 생존권을 보호하기 위한 최저한의 무과실책임 보상 제도이다. 민법과는 보상액 범위 내에서 상호 면책되는 보완적 관계에 있으며, 산재보험법과는 책임의 사회보험화를 통해 산재보험급여가 근로기준법상 보상을 전적으로 대체하는 관계에 있다. 결론적으로 근로자는 재해 발생 시 산재보험법을 통해 신속한 정액 보상을 받고, 만약 실제 손해액이 이에 미달하는 부분이 있다면 사용자의 과실을 입증하여 민법상 손해배상을 청구하는 구조를 취하게 된다. 사용자는 산재보험 가입을 통해 민사상 배상 책임의 상당 부분을 경감받을 수 있으므로, 세 제도의 유기적인 이해는 노사 양측의 법적 안정성을 확보하는 데 필수적이다.